

Il canone per i servizi di rete si applica a tutti gli operatori telefonici - Tribunale di Treviso - Sentenza n. 240/2025 pubbl. il 20/02/2025

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica ha pronunciato la sentenza n. 240/2025 respingendo il ricorso di una primaria compagnia telefonica che si riteneva estranea al presupposto applicativo del Canone per i servizi di rete regolato nella disciplina CUP al comma 831 della Legge 160/2019. Nelle motivazioni della pronuncia si legge:

“Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediamente), occupano il suolo pubblico. L'espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall'appellante, che si realizza con l'installazione di “cavi propri” nella infrastruttura a rete fissa altrui). Ciò in quanto il canone è imposto a quanti comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. E poiché è incontestato che Wind Tre s.p.a., attraverso le varie forme di tecnologia descritte in atti, si avvale della rete infrastrutturale di Tim, si ritiene che essa rientri fra i soggetti obbligati contemplati dalla norma.”

 Allegati

 **Allegato**

